Pid.I.A.3

P U T U S A N

Nomor 1136/Pid.Sus/2023/PN Mdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Medan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1 Nama lengkap : **Muhammad Ichsan Fadilla Lubis**;
2. Tempat lahir : Medan;
3. Umur/tanggal lahir : 24 Tahun/24 November 1998;
4. Jenis kelamin : Laki-Laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Pukat I Gg.Sekolah No.31 C Kel.Bantan Timur Kec.Medan Tembung Kota Medan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum Bekerja;

Terdakwa Muhammad Ichsan Fadilla Lubis ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 3 April 2023 sampai dengan tanggal 22 April 2023
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 April 2023 sampai dengan tanggal 1 Juni 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 30 Mei 2023 sampai dengan tanggal 18 Juni 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Juni 2023 sampai dengan tanggal 12 Juli 2023
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Juli 2023 sampai dengan tanggal 10 September 2023

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 1136/Pid.Sus/2023/PN Mdn tanggal 13 Juni 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1136/Pid.Sus/2023/PN Mdn tanggal 13 Juni 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

1. Menyatakan terdakwa **MUHAMMAD ICHSAN FADILLA LUBIS** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana “tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I”, sebagimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 114 ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 Tentang Narkotika (dakwaan Pertama).

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa **MUHAMMAD ICHSAN FADILLA LUBIS** selama **:**

6 (enam) Tahun dan 6 (enam) Bulan penjara dikurangi masa tahanan yang telah dijalani dan dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan dan denda Rp.1.000.000.000,-(satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Bulan.

3. Menyatakan barang bukti berupa : 1 (satu) paket narkotika jenis sabu-sabu dengan berat netto 0,04 (nol koma nol empat) gram, 2 (dua) bungkus plastik klip berisi kristal warna putih dengan berat netto 0,08 (nol koma nol delapan) gram, 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi,***dirampas untuk dimusnahkan*** dan uang tunai sebesar Rp.50.000,-(lima puluh ribu rupiah), ***dirampas untuk Negara.***

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar tuntutan Penuntut Umum tersebut Terdakwa memberikan permohonan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesal atas perbuatan Terdakwa dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan lisan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada isi surat tuntutan yang telah diajukan dalam perkara ini;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada isi permohonan lisan yang telah diajukan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Bahwa ia terdakwa **MUHAMMAD ICHSAN FADILLA LUBIS** pada hari Selasa tanggal 28 Maret 2023 sekira pukul 20.00 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain atau masih dalam tahun 2023, bertempat di Jalan Pukat I Gg.Sekolah Kel.Bantan Timur Kec.Medan Tembung Kota Medan atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan,“ ***tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I***, adapun perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, ketika itu saksi Endra Safrizal bersama dengan saksi Roy Naca Sembiring,SH (keduanya anggota Polri Polrestabes Medan) mendapat informasi tentang adanya peredaran narkotika jenis sabu-sabu di Jalan Pukat I Gg.Sekolah Kel.Bantan Timur Kec.Medan Tembung Kota Medan sehingga para saksi langsung menuju ketempat yang dimaksud untuk melakukan penyelidikan dan sesampainya disana saksi Endra Safrizal melakukan penyamaran dengan membeli 1 (satu) paket narkotika jenis sabu-sabu seharga Rp.50.000,-(lima puluh ribu rupiah) dan pada saat terdakwa hendak menyerahkan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu-sabu dengan berat netto 0,04 (nol koma nol empat) gram dengan menggunakan tangan kanannya para saksi langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa, kemudian ketika dilakukan penggeledahan kembali ditemukan 2 (dua) bungkus plastik klip berisi kristal warna putih dengan berat netto 0,08 (nol koma nol delapan) gram, uang tunai sebesar Rp.50.000,-(lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi yang disimpan terdakwa didalam kamar tepatnya dibawah ambal kamar.
- Bahwa terdakwa memperoleh narkotika jenis sabu-sabu tersebut dari BANDUNG (belum tertangkap) di Jalan Pukat Medan lalu terdakwa memperjualbelikan kembali narkotika jenis sabu-sabu tersebut kepada orang lain sehingga terdakwa memperoleh keuntungan.
- Bahwa terdakwa tidak memilik izin dari pihak yang berwenang dalam membeli, menjual dan menjadi perantara dalam jual beli Narkotika, sehingga terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polrestabes Medan guna diproses lebih lanjut.
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalisik Nomor LAB. : 2044/NNF/2023 tanggal 06 April 2023 dalam kesimpulannya bahwa

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

barang bukti milik terdakwa **MUHAMMAD ICHSAN FADILLA LUBIS** berupa :

A. 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal warna putih dengan berat netto 0,04 (nol koma nol empat) gram

B. 2 (dua) bungkus plastik klip berisi kristal warna putih dengan berat netto 0,08 (nol koma nol delapan) gram

Bahwa barang bukti A dan B adalah **benar** mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang diperbuat dengan sebenarnya dengan mengingat sumpah jabatan oleh pemeriksa Debora M.Hutagaol.S.Si.,Apt dan Muhammad Hafiz Ansari,S.Farm.,Apt.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pada pasal 114 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa **MUHAMMAD ICHSAN FADILLA LUBIS** pada hari Selasa tanggal 28 Maret 2023 sekira pukul 20.00 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain atau masih dalam tahun 2023, bertempat di Jalan Pukat I Gg.Sekolah Kel.Bantan Timur Kec.Medan Tembung Kota Medan atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan,“ ***tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan-I bukan tanaman***, adapun perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, ketika itu saksi Endra Safrizal bersama dengan saksi Roy Naca Sembiring,SH (keduanya anggota Polri Polrestabes Medan) mendapat informasi tentang adanya peredaran narkotika jenis sabu-sabu di Jalan Pukat I Gg.Sekolah Kel.Bantan Timur Kec.Medan Tembung Kota Medan sehingga para saksi langsung menuju ketempat yang dimaksud untuk melakukan penyelidikan dan sesampainya disana saksi Endra Safrizal melakukan penyamaran dengan membeli 1 (satu) paket narkotika jenis sabu-sabu seharga Rp.50.000,-(lima puluh ribu rupiah) dan pada saat terdakwa hendak menyerahkan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu-sabu dengan berat netto 0,04 (nol koma nol empat) gram dengan menggunakan tangan kanannya para saksi langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa, kemudian ketika dilakukan penggeledahan kembali ditemukan 2 (dua)

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

bungkus plastik klip berisi kristal warna putih dengan berat netto 0,08 (nol koma nol delapan) gram, uang tunai sebesar Rp.50.000,-(lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi yang disimpan terdakwa didalam kamar tepatnya dibawah ambal kamar.

- Bahwa terdakwa tidak memilik izin dari pihak yang berwenang dalam memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika, sehingga terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polrestabes Medan nguna diproses lebih lanjut.
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalisik Nomor LAB. : 2044/NNF/2023 tanggal 06 April 2023 dalam kesimpulannya bahwa barang bukti milik terdakwa **MUHAMMAD ICHSAN FADILLA LUBIS** berupa :

A. 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal warna putih dengan berat netto 0,04 (nol koma nol empat) gram

B. 2 (dua) bungkus plastik klip berisi kristal warna putih dengan berat netto 0,08 (nol koma nol delapan) gram

Bahwa barang bukti A dan B adalah **benar** mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang diperbuat dengan sebenarnya dengan mengingat sumpah jabatan oleh pemeriksa Debora M.Hutagaol.S.Si.,Apt dan Muhammad Hafiz Ansari,S.Farm.,Apt.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pada pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Hendra Syahfrizal dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan Rohani untuk memberikan keterangan dipersidangan;
- Bahwa saksi-saksi melakukan penangkapan pada hari Selasa tanggal 28 Maret 2023 sekira pukul 20.00 Wib, bertempat di Jalan Pukat I Gg.Sekolah Kel.Bantan Timur Kec.Medan Tembung Kota Medan.
- Bahwa ketika itu saksi-saksi mendapat informasi tentang adanya peredaran narkotika jenis sabu-sabu di Jalan Pukat I Gg.Sekolah Kel.Bantan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Timur Kec.Medan Tembung Kota Medan sehingga para saksi langsung menuju ketempat yang dimaksud untuk melakukan penyelidikan dan sesampainya disana saksi Endra Safrizal melakukan penyamaran dengan membeli 1 (satu) paket narkotika jenis sabu-sabu seharga Rp.50.000,-(lima puluh ribu rupiah) dan pada saat terdakwa hendak menyerahkan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu-sabu dengan berat netto 0,04 (nol koma nol empat) gram dengan menggunakan tangan kanannya para saksi langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa, kemudian ketika dilakukan penggeledahan kembali ditemukan 2 (dua) bungkus plastik klip berisi kristal warna putih dengan berat netto 0,08 (nol koma nol delapan) gram, uang tunai sebesar Rp.50.000,-(lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi yang disimpan terdakwa didalam kamar tepatnya dibawah ambal kamar.

- Bahwa terdakwa tidak memilik izin dari pihak yang berwenang dalam membeli,menjual dan menjadi perantara dalam jual beli Narkotika, sehingga terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polrestabes Medan nguna diproses lebih lanjut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

2. Saksi Roy Naca Sembiring,SH dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan Rohani untuk memberikan keterangan dipersidangan;
- Bahwa saksi-saksi melakukan penangkapan pada hari Selasa tanggal 28 Maret 2023 sekira pukul 20.00 Wib, bertempat di Jalan Pukat I Gg.Sekolah Kel.Bantan Timur Kec.Medan Tembung Kota Medan.
- Bahwa ketika itu saksi-saksi mendapat informasi tentang adanya peredaran narkotika jenis sabu-sabu di Jalan Pukat I Gg.Sekolah Kel.Bantan Timur Kec.Medan Tembung Kota Medan sehingga para saksi langsung menuju ketempat yang dimaksud untuk melakukan penyelidikan dan sesampainya disana saksi Endra Safrizal melakukan penyamaran dengan membeli 1 (satu) paket narkotika jenis sabu-sabu seharga Rp.50.000,-(lima puluh ribu rupiah) dan pada saat terdakwa hendak menyerahkan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu-sabu dengan berat netto 0,04 (nol koma nol empat) gram dengan menggunakan tangan kanannya para saksi langsung

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

melakukan penangkapan terhadap terdakwa, kemudian ketika dilakukan penggeledahan kembali ditemukan 2 (dua) bungkus plastik klip berisi kristal warna putih dengan berat netto 0,08 (nol koma nol delapan) gram, uang tunai sebesar Rp.50.000,-(lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi yang disimpan terdakwa didalam kamar tepatnya dibawah ambal kamar.

- Bahwa terdakwa tidak memilik izin dari pihak yang berwenang dalam membeli,menjual dan menjadi perantara dalam jual beli Narkotika, sehingga terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polrestabes Medan nguna diproses lebih lanjut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan Rohani untuk memberikan keterangan dipersidangan;
- Bahwa terdakwa di tangkap pada hari Selasa tanggal 28 Maret 2023 sekira pukul 20.00 Wib, bertempat di Jalan Pukat I Gg.Sekolah Kel.Bantan Timur Kec.Medan Tembung Kota Medan.
- Bahwa ketika dilakukan penangkapan salah seorang saksi Polri melakukan penyamaran dengan membeli 1 (satu) paket narkotika jenis sabu-sabu seharga Rp.50.000,-(lima puluh ribu rupiah) dan pada saat terdakwa hendak menyerahkan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu-sabu dengan berat netto 0,04 (nol koma nol empat) gram dengan menggunakan tangan kanannya para saksi langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa, kemudian ketika dilakukan penggeledahan kembali ditemukan 2 (dua) bungkus plastik klip berisi kristal warna putih dengan berat netto 0,08 (nol koma nol delapan) gram, uang tunai sebesar Rp.50.000,-(lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi yang disimpan terdakwa didalam kamar tepatnya dibawah ambal kamar.
- Bahwa terdakwa memperoleh narkotika jenis sabu-sabu tersebut dari BANDUNG (belum tertangkap) di Jalan Pukat Medan lalu terdakwa memperjualbelikan kembali narkotika jenis sabu-sabu tersebut kepada orang lain sehingga terdakwa memperoleh keuntungan.
- Bahwa terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam membeli dan menerima Narkotika jenis sabu-sabu sehingga terdakwa dibawa ke Polrestabes Medan guna diproses lebih lanjut;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa perbuatan terdakwa dalam hal secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) paket narkotika jenis sabu-sabu dengan berat netto 0,04 (nol koma nol empat) gram
2. 2 (dua) bungkus plastik klip berisi kristal warna putih dengan berat netto 0,08 (nol koma nol delapan) gram
3. 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi dan uang tunai sebesar Rp.50.000,-(lima puluh ribu rupiah)

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat lainnya sebagai berikut:

1. Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalisik Nomor LAB. : 2044/NNF/2023 tanggal 06 April 2023 dalam kesimpulannya bahwa barang bukti milik terdakwa MUHAMMAD ICHSAN FADILLA LUBIS berupa :
   - 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal warna putih dengan berat netto 0,04 (nol koma nol empat) gram
   - 2 (dua) bungkus plastik klip berisi kristal warna putih dengan berat netto 0,08 (nol koma nol delapan) gram

   Bahwa barang bukti A dan B adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang diperbuat dengan sebenarnya dengan mengingat sumpah jabatan oleh pemeriksa Debora M.Hutagaol.S.Si.,Apt dan Muhammad Hafiz Ansari,S.Farm.,Apt;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 28 Maret 2023 sekira pukul 20.00 Wib, bertempat di Jalan Pukat I Gg.Sekolah Kel.Bantan Timur Kec.Medan Tembung Kota Medan, ketika itu saksi Endra Safrizal bersama dengan saksi Roy Naca Sembiring,SH (keduanya anggota Polri Polrestabes Medan) mendapat informasi tentang adanya peredaran narkotika jenis sabu-sabu di

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Jalan Pukat I Gg.Sekolah Kel.Bantan Timur Kec.Medan Tembung Kota Medan sehingga para saksi langsung menuju ketempat yang dimaksud untuk melakukan penyelidikan dan sesampainya disana saksi Endra Safrizal melakukan penyamaran dengan membeli 1 (satu) paket narkotika jenis sabu-sabu seharga Rp.50.000,-(lima puluh ribu rupiah) dan pada saat terdakwa hendak menyerahkan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu-sabu dengan berat netto 0,04 (nol koma nol empat) gram dengan menggunakan tangan kanannya para saksi langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa, kemudian ketika dilakukan penggeledahan kembali ditemukan 2 (dua) bungkus plastik klip berisi kristal warna putih dengan berat netto 0,08 (nol koma nol delapan) gram, uang tunai sebesar Rp.50.000,-(lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi yang disimpan terdakwa didalam kamar tepatnya dibawah ambal kamar.

- Bahwa terdakwa memperoleh narkotika jenis sabu-sabu tersebut dari BANDUNG (belum tertangkap) di Jalan Pukat Medan yang mana narkotika jenis sabu tersebut akan terdakwa memperjualbelikan kembali kepada orang lain sehingga terdakwa dapat memperoleh keuntungan;
- Bahwa barang bukti milik terdakwa MUHAMMAD ICHSAN FADILLA LUBIS berupa :1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal warna putih dengan berat netto 0,04 (nol koma nol empat) gram dan 2 (dua) bungkus plastik klip berisi kristal warna putih dengan berat netto 0,08 (nol koma nol delapan) gram benar bahwa barang bukti A dan B adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa perbuatan terdakwa dalam hal secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang Undang

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Unsur Tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli atau menukar atay menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” ialah semua subjek hukum penyandang hak dan kewajiban, subjek hukum tersebut dapat berupa orang (*Naturelijk Persoon*) dan badan hukum (*Rechts Persoon*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa Muhammad Ichsan Fadilla Lubis selaku subjek hukum (*Naturelijk Persoon*), dimana identitas terdakwa sesuai dengan identitas yang terdapat dalam berita acara pemeriksaan maupun dalam Surat Dakwaan dan Terdakwa membenarkan identitasnya tersebut, sehingga tidak ada kekeliruan mengenai subjek hukum yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan di persidangan tidak diketemukan kelainan pada diri Terdakwa dan Terdakwa sehat secara jasmani serta rohani sehingga dapat/mampu dipertanggung jawabkan sebagai subjek hukum pidana, dengan demikian, tentang ”Setiap Orang” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “Tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli atau menukar atay menyerahkan Narkotika Golongan I”;

Menimbang, bahwa “tanpa hak” artinya tidak berhak atau tidak ada ijin dari pejabat yang berwenang. Sedangkan “melawan hukum” dibedakan dalam pengertian melawan hukum formil dan melawan hukum materiil. Melawan hukum secara formil berarti perbuatan yang melanggar/bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Sedangkan melawan hukum secara materiil berarti, bahwa meskipun perbuatan itu tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun adalah melawan hukum apabila perbuatan itu dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa unsur “Melawan Hukum” lebih luas daripada “Tanpa Hak”, namun Majelis Hakim akan memberikan arti yang berbeda dan dihubungkan dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

2009 tentang Narkotika, elemen unsur “tanpa hak” diartikan sebagai perbuatan tanpa wewenang atau tanpa ijin atau tanpa surat ijin yang diberikan oleh pihak/orang yang berwenang untuk itu;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Repulik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, bahwa yang dimaksud dengan *”Narkotika adalah obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kepada golongan-golongan sebagai telampir dalam Undang – Undang ini*”;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, menentukan bahwa ”*Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan Pelayanan Kesehatan dan/atau pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi*”;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 36 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, menentukan bahwa ”*Narkotika dalam bentuk obat jadi hanya dapat diedarkan setelah mendapat izin edar dari Menteri*”;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 38 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menentukan bahwa *”setiap kegiatan peredaran Narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah”*;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 41 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, menentukan bahwa ”*Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi kepada lembaga Ilmu Pengetahuan tertentu untuk kepentingan Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi”*;

Menimbang, bahwa terkait Narkotika bahwa berdasarkan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dimana Narkotika Golongan I hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostic, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan ;

Menimbang, bahwa dengan demikian suatu perbuatan yang dilakukan dengan melanggar ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Republik Indonesia

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Nomor 35 Tahun 2009 sebagaimana diuraikan diatas adalah tergolong perbuatan melawan hukum ;

Menimbang, bahwa dari ketentuan-ketentuan diatas dapat disimpulkan bahwa yang berhak atas narkotika golongan I adalah mereka yang menggunakannya untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, dalam jumlah yang terbatas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana diuraikan sebelumnya bahwa benar pada hari Selasa tanggal 28 Maret 2023 sekira pukul 20.00 Wib, bertempat di Jalan Pukat I Gg.Sekolah Kel.Bantan Timur Kec.Medan Tembung Kota Medan, ketika itu saksi Endra Safrizal bersama dengan saksi Roy Naca Sembiring,SH (keduanya anggota Polri Polrestabes Medan) mendapat informasi tentang adanya peredaran narkotika jenis sabu-sabu di Jalan Pukat I Gg.Sekolah Kel.Bantan Timur Kec.Medan Tembung Kota Medan sehingga para saksi langsung menuju ketempat yang dimaksud untuk melakukan penyelidikan dan sesampainya disana saksi Endra Safrizal melakukan penyamaran dengan membeli 1 (satu) paket narkotika jenis sabu-sabu seharga Rp.50.000,-(lima puluh ribu rupiah) dan pada saat terdakwa hendak menyerahkan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu-sabu dengan berat netto 0,04 (nol koma nol empat) gram dengan menggunakan tangan kanannya para saksi langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa, kemudian ketika dilakukan penggeledahan kembali ditemukan 2 (dua) bungkus plastik klip berisi kristal warna putih dengan berat netto 0,08 (nol koma nol delapan) gram, uang tunai sebesar Rp.50.000,-(lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi yang disimpan terdakwa didalam kamar tepatnya dibawah ambal kamar.

Menimbang, bahwa terdakwa memperoleh narkotika jenis sabu-sabu tersebut dari BANDUNG (belum tertangkap) di Jalan Pukat Medan yang mana narkotika jenis sabu tersebut akan terdakwa memperjualbelikan kembali kepada orang lain sehingga terdakwa dapat memperoleh keuntungan;

Menimbang, bahwa barang bukti milik terdakwa MUHAMMAD ICHSAN FADILLA LUBIS berupa :1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal warna putih dengan berat netto 0,04 (nol koma nol empat) gram dan 2 (dua) bungkus plastik klip berisi kristal warna putih dengan berat netto 0,08 (nol koma nol delapan) gram benar bahwa barang bukti A dan B adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa dalam hal secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa dari adanya fakta-fakta yang terungkap di persidangan tersebut sebagaimana diuraikan di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa dikategorikan sebagai orang yang menjual, membeli Narkotika Golongan I (satu), sehingga dengan demikian berdasarkan uraian pertimbangan diatas maka unsur “Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I (satu)” telah terpenuhi ada dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka 114 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena 114 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa jenis pidana (*straf sort*) yang diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menganut sistem kumulatif dengan stelsel minimum khusus, yaitu pidana penjara yang didalamnya terdapat ancaman minimum dan sekaligus pidana denda yang didalamnya juga terdapat ancaman minimum, oleh karena itu, Majelis Hakim harus menjatuhkan 2 (dua) pidana secara sekaligus, yaitu penjatuhan pidana penjara dan penjatuhan pidana denda, yang ancaman minimalnya telah ditentukan secara khusus dalam Pasal 114 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dengan demikian, Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga harus dijatuhi pidana denda, yang apabila denda tersebut tidak

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

dibayar, maka diganti dengan pidana penjara, yang besarnya jumlah denda berikut lamanya pidana penjara denda akan disebutkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Penasihat Hukum Terdakwa tentang keringanan hukuman akan dipertimbangkan dalam aspek sosiologis dan aspek psikologis yang tercermin dalam pertimbangan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) paket narkotika jenis sabu-sabu dengan berat netto 0,04 (nol koma nol empat) gram, 2 (dua) bungkus plastik klip berisi kristal warna putih dengan berat netto 0,08 (nol koma nol delapan) gram, 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut: Dirampas dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : uang tunai sebesar Rp.50.000,-(lima puluh ribu rupiah), dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa tidak mendukung usaha pemerintah dalam usaha memberantas penyalahgunaan narkotika;
- Dampak peredaran gelap Narkotika saat ini sudah sangat meresahkan dan sangat membahayakan bagi kesehatan dan mental;
- Peredaran gelap Narkotika mengakibatkan mudahnya mendapat Narkotika tersebut sehingga membuat penggunanya semakin meningkat dan menjadi ancaman nyata bagi masa depan bangsa Indonesia khususnya bagi generasi muda sebagai generasi penerus bangsa Indonesia;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan selama di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan yuridis diatas dan dengan mempertimbangkan pula hal-hal yang memberatkan dan meringankan pada perbuatan dan diri Terdakwa serta mengingat pula maksud dan tujuan pemidanaan dan tujuan penegakkan hukum yaitu bahwa penjatuhan pidana bukan hanya untuk menerapkan hukum, akan tetapi juga untuk mencapai suatu ketertiban, kedamaian, ketentraman dalam tatanan masyarakat yang harmonis dan adil, dimana pemidanaan bukanlah dimaksudkan sebagai tindakan balas dendam semata, melainkan sebagai upaya pendidikan, pembelajaran dan pengayoman agar Terdakwa tidak mengulangi perbuatannya dikemudian hari dan di lain pihak agar anggota masyarakat lainnya tidak melakukan perbuatan serupa serta mempertimbangkan tuntutan pidana Penuntut Umum dan ancaman pidana dari delik yang bersangkutan dihubungkan dengan fungsi dan tujuan pemidanaan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa dipandang telah tepat dan sesuai dengan rasa keadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Muhammad Ichsan Fadilla Lubis** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa Hak Dan Melawan Hukum Menjual Narkotika Golongan I” sebagaimana dalam dakwaan Alternatif kesatu Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sejumlah Rp.1.000.000.000,-(satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) paket narkotika jenis sabu-sabu dengan berat netto 0,04 (nol koma nol empat) gram
- 2 (dua) bungkus plastik klip berisi kristal warna putih dengan berat netto 0,08 (nol koma nol delapan) gram
- 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi;

Dirampas Untuk Dimusnahkan;

- Uang tunai sebesar Rp. 50.000, (lima puluh ribu rupiah)

Dirampas untuk Negara;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan, pada hari Kamis tanggal 24 Agustus 2023 oleh kami, Nani Sukmawati, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , M. Nazir, S.H., M.H. , Oloan Silalahi., S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 29 Agustus 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Roslina Tiur Melia, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan, serta dihadiri oleh Rina Sari Sitepu, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Medan dan Terdakwa melalui sidang Teleconference.

Hakim-Hakim Anggota .	Hakim Ketua,
M. Nazir, S.H., M.H.	Nani Sukmawati, S.H., M.H
Oloan Silalahi., S.H., M.H.	

Panitera Pengganti,

Roslina Tiur Melia, S.H.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)